



TÜRMÖB

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2020/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI SINAVI SORULARI

12 Temmuz 2020 - Pazar 18.00-19.00

SORULAR

SORU 1. Sermaye Piyasası Kanunun 14. maddesine göre, Sermaye Piyasası Kurulunun, işlemin tarafı ortaklıklardan da bağımsız denetim raporu istemeye yetkili olduğu halleri yazınız. **(20 Puan)**

SORU 2. Sermaye Piyasası Kanunun 32. Maddesine göre, Kamuyu aydınlatma belgelerinin yanlış, yanıltıcı veya eksik olmasından kaynaklanan tazminat talebinin reddedileceği halleri yazınız. **(20 Puan)**

SORU 3. Sermaye Piyasası Kanununun 37 ve 39. maddelerine göre, bankalar (yatırım ve kalkınma bankaları hariç) tarafından yürütülebilecek yatırım hizmet ve faaliyetlerini yazınız. **(20 Puan)**

SORU 4. Sermaye Piyasası Kanununun 41. maddesine göre, Sermaye Piyasası Kurulunun, bu Kanun kapsamında vermiş olduğu yetki belgesi ve faaliyet izinlerini, bu Kanundaki ilgili diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, iptal edebileceği halleri yazınız. **(20 Puan)**

SORU 5. Yatırımcı Tazmin Merkezinin kuruluş amacını kısaca açıklayarak adı geçen merkezin gelirlerini yazınız. **(20 Puan)**

Başarılar dileriz.



SINAV KOMİSYONU CEVAPLARI

CEVAP 1.

6326 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 14/4.maddesine göre, Sermaye Piyasası Kurulu;

- a) Halka arzda,
- b) Borsada işlem görme başvurusunda,
- c) SPKn md.23'te tanımlanan önemli nitelikteki işlemlerde
- ç) Ortaklığın faaliyetlerini ve finansal durumunu önemli derecede etkileyen olay ve gelişmelerde işlemin tarafı ortaklıklardan da bu madde hükümlerine göre hazırlanacak bağımsız denetim raporu istemeye yetkilidir. **(20 Puan)**

CEVAP 2.

6326 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 32. Maddesine göre, Kamuyu aydınlatma belgelerinin yanlış, yanıltıcı veya eksik olmasından kaynaklanan tazminat talebi;

- a) Sermaye piyasası araçlarının alım veya satımının, kamuyu aydınlatma belgesine dayanmaması,
- b) Sermaye piyasası araçlarının alım veya satımının, kamuyu aydınlatma belgelerinde yer alan bilgilerin yanlış, yanıltıcı veya eksik olduğu bilinmesine rağmen yapılması,
- c) Kamuyu aydınlatma belgelerinde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilere ilişkin düzeltmenin, yatırım kararının verilmesinden veya bu belgeye dayanarak işlem yapılmasından önce ilan edilmiş olması,
- ç) Kamuya açıklanan belgede yer alan bilgiler yanlış, yanıltıcı veya eksik olmasaydı dahi yatırımcıların zarara uğrayacak olmaları hâlinde reddedilir. **(20 Puan)**

CEVAP 3.

6326 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 39. madde hükmüne göre, bankalar;

- a)Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi,
- b)Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi,
- c)Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı,
- ç)Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması,
- d)Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunabilecektir. **(20 Puan)**

CEVAP 4.

6326 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 41. madde hükmüne göre, Sermaye Piyasası Kurulu, bu Kanun kapsamında vermiş olduğu yetki belgesi ve faaliyet izinlerini, bu Kanundaki ilgili diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla;

- a) Faaliyette bulunma yetkisinden açıkça feragat edilmesi,



TÜRMOB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

- b) Faaliyet izninin verildiği tarihten itibaren iki yıl süreyle ilgili izin kapsamında herhangi bir faaliyette bulunulmaması
- b) Faaliyet izninin yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunularak ya da hukuka aykırı diğer yollarla alınmış olması
- c) Faaliyet izninin alınması sırasında aranan şartların kaybedildiğinin Kurulca tespitinden itibaren üç ay içinde bu şartların yeniden sağlanamaması hallerinde iptal edebilir. **(20 Puan)**

CEVAP 5.

Yatırım Tazmin Merkezi, yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri hâlinde, Sermaye Piyasası Kurulunca bu Kanun çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan bir kamu tüzel kişiliğidir.

Yatırım Tazmin Merkezinin gelirleri,

- a) Yatırım kuruluşlarının yatıracağı giriş aidatları,
- b) Yıllık aidatlar ve ek aidatlar,
- c) Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının %50'si,
- ç) YTM malvarlığının getirisi ile
- d) 6362 sayılı SPKn'nun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında zaman aşımına uğraması üzerine YTM'ye aktarılan her türlü emanet ve alacaklardan oluşur. **(20 Puan)**